



⚡ Röviden

- A **munkaviszony** a munkáltató és a munkavállaló között jön létre, a **munkaszerződés** megkötésével; a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza.
- **Munkáltató:** jogképes személy (ember vagy szervezet, például egy cég). **Munkavállaló:** természetes személy (ember), aki főszabály szerint betöltötte a 16. évét (iskolai szünetben a 15 éves, nappali tagozatos diák is lehet).
- A munkaszerződést **mindig írásba kell foglalni**, és egy példányát a munkáltató átadja a munkavállalónak. Ha az írásba foglalás elmarad, a szerződés érvénytelenségére **csak a munkavállaló** hivatkozhat, **a munkába lépéstől számított 30 napon belül**.
⚠ ☹ gépi javítás
- A szerződés pontjai: munkakör, alapbér, tartam (határozott vagy határozatlan), munkavégzés helye, napi munkaidő, próbaidő. A törvény szerint ebből csak a **munkakör és az alapbér kötelező**; a többire alapszabály vonatkozik.
⚠ ☹ gépi javítás
- A munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított **7 napon belül** írásban tájékoztatja a munkavállalót (Mt. 46. §), például a munkaidő-beosztásról, a bérrel és a juttatásokról, a szabadságról és a felmondási időről.
⚠ ☹ gépi javítás

Ha megtaláltad az állást (lásd [pályaválasztás és álláskeresés](#)), a következő lépés a munkaviszony. A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között jön létre, a munkaszerződés megkötésével. Magyarországon a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza. A fizetésről a **bruttó és nettó bér** oldal szól.

A **munkaviszony** az a jogi kapcsolat, amelyben az egyik fél (a munkavállaló) dolgozik, a másik (a munkáltató) pedig bért fizet érte. A **Munka Törvénykönyve** (röviden: Mt.) az a törvény, amely leírja a munkavállalók és a munkáltatók jogait és kötelességeit. A "2012. évi I. törvény" a jogszabály hivatalos azonosítója: a 2012-ben elfogadott első törvény.

💡 ☹ gépi magyarázat



Hogyan jön létre a munkaviszony?

📅 Óra: szept. 23.,

- A munkavállaló és a munkáltató között jön létre.
- Alapja: a munkaszerződés megkötése.
- Formája: kötelezően írásba kell foglalni.
- A Munka Törvénykönyve szabályozza (2012. évi I. tv.).
- Munkaviszony létesítéséhez tehát két félre van szükség:

- Munkáltató lehet az a személy vagy cég, aki jogképes, vagyis jogosult munkaszerződés megkötésére.
- Munkavállaló pedig az a természetes személy lehet, aki a 16. életévét betöltötte.

A vezető és a munkáltató nem ugyanaz. Egy üzem részlegvezetője is munkavállaló, csak ő a beosztottjai felettese; a munkáltató az, akivel mindannyian a munkaszerződést kötötték, például az üzemet működtető cég vagy annak tulajdonosa.

A **természetes személy** ember. A **jogi személy** a jog által önálló jogalanynak elismert szervezet, például egy gazdasági társaság vagy egy egyesület; nem minden szervezet cég. A **jogképesség** azt jelenti, hogy valakinek jogai és kötelezettségei lehetnek: minden ember jogképes, és a jogi személyek is azok. Munkavállaló csak ember lehet, munkáltató ember vagy jogképes szervezet is.¹

💡 ☹ gépi magyarázat

A 16 éves korhatár alól van kivétel: iskolai szünetben (például nyári munkára) a 15. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló diák is köthet munkaszerződést. Kiskorú (18 év alatti) munkaszerződéséhez a törvényes képviselő, általában a szülő hozzájárulása is kell. A 18 év alatti munkavállalót a törvény külön védi, például nem dolgozhat éjszaka és túlórában, és napi munkaideje legfeljebb 8 óra. Speciális kulturális, művészeti, sport- és hirdetési foglalkoztatásra további kivételes szabályok vannak.¹

✚ ☹ gépi kiegészítés

A munkaszerződés

📅 Óra: szept. 23.,

- A munkaszerződést mindig írásba kell foglalni, és egy példányt át kell adni a munkavállalónak. Ez a munkáltató kötelezettsége. Ha az írásba foglalás elmarad, a munkavállalónak csak a munkába lépéstől számított 30 napja van arra, hogy emiatt a szerződés érvénytelenségére hivatkozzon.¹
- A munkaszerződés tartalma (ebből csak a munkakör és az alpbér kötelező):¹

⚠ ☹ gépi javítás

- A munkavállaló munkakörét
- A munkavállaló alpbérét
- A munkaviszony tartamát (határozott vagy határozatlan idejű)
- A munkavégzés helyét
- A napi munkaidőt (teljes vagy részmunkaidő)
- A próbaidő hosszát

Mit jelent az **érvénytelenségre hivatkozni**? Egy szerződés érvénytelen, ha olyan hiba van benne (például hiányzik az előírt írásbeli forma), ami miatt a jog nem fogadja el rendes, érvényes szerződésnek. Ha a munkavállaló erre hivatkozik, a munkáltatónak azonnal meg kell szüntetnie a munkaviszonyt, hacsak a hibát (itt: az írásba foglalás hiányát) nem pótolják. Az addig ledolgozott időre a munkavállaló jogai, például a bére, ilyenkor is megilletik, mintha a szerződés érvényes lett volna. Mivel az írásba foglalás a munkáltató kötelessége, a hiba az ő oldalán van: ezért annyi bért is ki kell fizetnie, amennyi a felmondási időre járna (a felmondási idő a felmondás és a munkaviszony vége közötti időszak, legalább 30 nap), és ha a feltételei megvannak, végkielégítést is.¹

Miért jó ez a szabály? Az írásba foglalás a munkavállalót védi: papíron van, milyen munkáért mennyi bért kap, és vita esetén meg tudja mutatni, miben állapodtak meg. Ezért csak ő hivatkozhat a hiányára, a munkáltató nem.

💡 ☹ gépi magyarázat

Mit jelentenek a munkaszerződés pontjai?

Tartalom	Jelentése
munkakör	milyen munkát végez a munkavállaló
alapbér	a szerződésben megállapított, időre (például hónapra vagy órára) meghatározott bruttó alapösszeg, lásd bruttó és nettó bér
a munkaviszony tartama	határozott idejű (előre meghatározott időtartamra szól, például egy dátumig vagy más alkalmas módon meghatározott végpontig) vagy határozatlan idejű (nincs előre megadott vége)
a munkavégzés helye	hol kell dolgozni
napi munkaidő	teljes munkaidő (általában napi 8 óra) vagy részmunkaidő (ennél rövidebb)
próbaidő hossza	kezdeti időszak, amikor bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt

💡 ☹ gépi magyarázat: a "Jelentése" oszlop¹

A törvény szerint a hat pontból csak kettőben **kötelező** megállapodni: a **munkakörben** és az **alapbérben**. A többi pontra alapszabály vonatkozik, ha a szerződés nem rendelkezik róla: a munkaviszony határozatlan idejű, a munkaidő teljes, a munkavégzés helye pedig ott van, ahol a munkát szokásosan végzik. A próbaidő nem kötelező; ha kikötik, legfeljebb 3 hónap. Kollektív szerződés alapján legfeljebb 6 hónap lehet; a kollektív szerződés a munkáltató (vagy a munkáltatók szervezete) és a szakszervezet közötti, a munkafeltételekről szóló megállapodás. Legfeljebb 12 hónapos határozott idejű munkaviszonynál a próbaidőt a munkaviszony hosszához arányosan rövidebbre kell szabni.¹

⚠ ☹ gépi javítás

Egy kitalált példa, hogyan nézhet ki ez a gyakorlatban. Egy pékség felvesz egy eladót. A szerződésben ez áll: munkakör: bolti eladó; alapbér: havi bruttó összeg forintban; határozatlan idejű; munkavégzés helye: a pékség boltja; teljes munkaidő, napi 8 óra; próbaidő: 3 hónap. Ha az első hónapban kiderül, hogy a munka nem neki való, a próbaidő alatt bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.

💡 ☹ gépi magyarázat

A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége

📅 Óra:

- Az Mt. 46. §-ában szerepelnek a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségei.
- A munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül köteles tájékoztatni a munkavállalót:¹

⚠ ☹ gépi javítás

- A napi munkaidő-beosztásról (pl. 6-14 óra vagy 6-16 óra stb.)
- Az alaphéren túli munkaberről és egyéb juttatásokról (pótlékok, cafeteria)
- A munkabér-elszámolás módjáról (pl. jelenléti ív)
- A munkakörbe tartozó feladatokról (munkaköri leírás)
- A rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról, kiadási szabályairól
- A felmondási idő megállapításának szabályairól
- Hogy a munkavállaló kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e
- Ki a munkáltatói jogkör gyakorlója

A munkáltatónak arról is írásban tájékoztatnia kell a munkavállalót, milyen gyakran fizeti a munkabért, és melyik napon.¹

A tájékoztatás határideje a hatályos törvény szerint **7 nap**. 2023. január 1. előtt 15 nap volt; a törvény akkori módosítása rövidítette le 7 napra, ezért régebbi leírásokban még a 15 nap szerepel.²³

⚠ ☹ gépi javítás

Mit jelentenek a felsorolás szavai?

- **Munkaidő-beosztás:** melyik napon, hánytól hányig kell dolgozni.
- **Pótlék:** az alapbéren felül járó többletbér, például éjszakai munkáért vagy túlóráért.
- **Cafeteria:** a munkáltató által adott, bérnek nem számító juttatások csomagja, amelyből a munkavállaló választhat.
- **Jelenléti ív:** a ledolgozott napokat és órákat rögzítő lap; ez alapján számolják el a bért.
- **Munkaköri leírás:** az irat, amely felsorolja, milyen feladatok tartoznak a munkakörbe.
- **Rendes szabadság:** a munkavállalónak évente járó fizetett szabadság.
- **Felmondási idő:** a felmondás és a munkaviszony vége közötti időszak (lásd fent).
- **Kollektív szerződés:** a munkáltató (vagy a munkáltatók szervezete) és a szakszervezet megállapodása; ha a munkáltatóra vonatkozik, a nála dolgozó munkavállalókra is.
- **A munkáltatói jogkör gyakorlója:** az a személy, aki a munkáltató nevében dönt, például felvesz, utasít vagy felmond; egy cégnél gyakran az ügyvezető.

Amiben a felek a munkaszerződésben már kifejezetten megállapodtak, arról nem kell külön tájékoztatást adni. A tájékoztatás azt pótolja, ami a szerződésből kimaradt, de a munkavállalónak tudnia kell.¹

 gépi magyarázat

A munkaszerződés módosítása

 Óra:

Ha megváltoznak a körülmények, a munkaszerződés módosítható. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti, de csak a másik fél beleegyezésével, közös megegyezéssel jöhet létre.¹

Két példa, amikor a körülmények változása miatt a szerződést módosítani kell:

- Aki hosszabb távollét után tér vissza dolgozni (például GYES után), annak a munkabérét a távollét alatti átlagos éves béremelés mértékével kell megemelni.
- Ha a várandós munkavállalót egészségi állapota miatt, orvosi vélemény alapján nem lehet a munkakörében foglalkoztatni, az állapotának megfelelő munkakört kell neki felajánlani. Ha ilyen nincs, a munkavégzés alól fel kell menteni, és erre az időre az alapbére illeti meg.⁴

 gépi javítás

A **GYES** (gyermekgondozási segély) idején a szülő otthon marad a gyermekével, és nem dolgozik. A béremelésnél a munkáltatónál az azonos munkakörben dolgozók távollét alatti átlagos béremelése a mérce: így a visszatérő munkavállaló bére nem marad le a kollégáitól. A várandós munkavállalóra vonatkozó szabály a várandósság megállapításától a gyermek egyéves koráig érvényes. Ilyen kötelező munkakör-felajánlást a törvény kifejezetten erre az esetre ír elő; más egészségi változásnál, például látáskárosodásnál is gyakran a munkakör módosítása a megoldás, de ehhez a felek megállapodása kell.¹⁴

 gépi magyarázat

A munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei

 Óra:

A munkaviszonyban mindkét félnek kötelezettségei vannak.¹

A munkáltató kötelezettségei	A munkavállaló kötelezettségei
a munkavállalót a szabályoknak megfelelően foglalkoztatja	a munkáltató által megjelölt helyen és időben megjelenik
biztosítja a munkához szükséges feltételeket	munkára képes állapotban jelenik meg
megtéríti a munkavállaló munkával összefüggő, indokolt költségeit	a munkaidő alatt a munkáltató rendelkezésére áll
gondoskodik arról, hogy a munkavégzés ne járjon hátrányos következménnyel a munkavállalóra	a munkáját személyesen, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal végzi
	betartja a szabályokat, előírásokat és utasításokat
	a munkakörhöz szükséges bizalomnak megfelelően viselkedik
	együttműködik a munkatársaival



Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Kik között és mivel jön létre a munkaviszony?
2. Ki lehet munkáltató, és ki lehet munkavállaló? Munkáltató-e egy üzem részlegvezetője?
3. Milyen formában kell megkötni a munkaszerződést, és mi történik, ha ez elmarad?
4. Sorold fel, mit tartalmazzon a munkaszerződés! Melyik kettő kötelező a törvény szerint?
5. Mi a próbaidő, és legfeljebb milyen hosszú lehet?
6. Melyik paragrafus írja elő a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségét, mennyi időn belül kell tájékoztatnia, és miről?
7. Hogyan lehet módosítani a munkaszerződést? Mondj rá egy példát!
8. Mondj három-három kötelezettséget a munkáltató és a munkavállaló oldaláról!

Nyitott kérdések

1. **Átvezetted a pontosításokat a füzetedbe?** Javítsd a füzetedben is: a munkaszerződésben csak a munkakör és az alapbér kötelező, a többi pontra alapszabály is vonatkozhat; a munkáltató írásbeli tájékoztatásának határideje a munkaviszony kezdetétől számított 7 nap. Addig is ezekkel a pontosításokkal tanulj, és jelezd, ha javítottad.

Források

1. [2012. évi I. törvény, a munka törvénykönyve](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩² ↩³ ↩⁴ ↩⁵ ↩⁶ ↩⁷ ↩⁸ ↩⁹ ↩¹⁰ ↩¹¹ ↩¹² ↩¹³
2. Adózóna: [Mt. szerinti tájékoztatási kötelezettség: jelentősen bővülő tartalom, rövidebb határidő](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩
3. Adózóna: [Így kell átalakítani a munkaviszony létesítését követő munkáltatói tájékoztatást](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩
4. Adózóna: [Várandós munkavállalók foglalkoztatása](#) (ellenőrizve: 2026-10-07). ↩ ↩²

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Kik között és mivel jön létre a munkaviszony?

A munkavállaló és a munkáltató között, a munkaszerződés megkötésével. Formája: kötelezően írásba kell foglalni. A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza.

2. Ki lehet munkáltató, és ki lehet munkavállaló? Munkáltató-e egy üzem részlegvezetője?

Munkáltató az a személy vagy cég lehet, aki jogképes, vagyis jogosult munkaszerződés megkötésére. Munkavállaló az a természetes személy (ember) lehet, aki a 16. életévét betöltötte; iskolai szünetben a 15 éves, nappali tagozatos diák is. Az üzem részlegvezetője nem munkáltató: ő is munkavállaló, csak a beosztottjai felettese; a munkáltató az, akivel a munkaszerződést kötötték, például az üzemet működtető cég vagy annak tulajdonosa. Lásd: [hogyan jön létre a munkaviszony](#).

3. Milyen formában kell megkötni a munkaszerződést, és mi történik, ha ez elmarad?

Mindig írásban, és egy példányát át kell adni a munkavállalónak; ez a munkáltató kötelessége. Ha az írásba foglalás elmarad, a szerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat, a munkába lépést követő 30 napon belül. Ha hivatkozik rá, a munkaviszonyt meg kell szüntetni, hacsak az írásba foglalást nem pótolják; az addig végzett munkáért járó bér ekkor is megilleti, és a munkáltató a felmondási időre járó bért is kifizeti.

4. Sorold fel, mit tartalmazzon a munkaszerződés! Melyik kettő kötelező a törvény szerint?

A munkavállaló munkakörét, alapbérét, a munkaviszony tartamát (határozott vagy határozatlan idejű), a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt (teljes vagy részmunkaidő) és a próbaidő hosszát. A törvény szerint a munkakörben és az alapbérben kötelező megállapodni; a többire alapszabály vonatkozik, ha a szerződés nem rendelkezik róla.

5. Mi a próbaidő, és legfeljebb milyen hosszú lehet?

Kezdeti időszak, amikor bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. Nem kötelező; ha kikötik, legfeljebb 3 hónap (a munkáltató és a szakszervezet közötti kollektív szerződés alapján legfeljebb 6). Legfeljebb 12 hónapos határozott idejű munkaviszonynál arányosan rövidebb.

6. Melyik paragrafus írja elő a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségét, mennyi időn belül kell tájékoztatnia, és miről?

A Munka Törvénykönyve 46. §-a. A munkáltató a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül köteles tájékoztatni a munkavállalót: a napi munkaidő-beosztásról; az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról (pótlékok, cafeteria); a munkabér-elszámolás módjáról (például jelenléti ív); a munkakörbe tartozó feladatokról (munkaköri leírás); a rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról, kiadási szabályairól; a felmondási idő megállapításának szabályairól; arról, hogy a munkavállaló kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e; és arról, ki a munkáltatói jogkör gyakorlója. Arról is, milyen gyakran és melyik napon fizetik a bért.

7. Hogyan lehet módosítani a munkaszerződést? Mondj rá egy példát!

Ha a körülmények változása indokolja, bármelyik fél kezdeményezheti, de a másik félnek bele kell egyeznie: csak közös megegyezéssel módosítható. Példa: aki hosszabb távollét (például GYES) után tér vissza, annak a bérét a távollét alatti átlagos éves béremelés mértékével kell megemelni. Vagy: a várandós munkavállalónak, akit orvosi vélemény szerint nem lehet a munkakörében foglalkoztatni, megfelelő munkakört kell felajánlani; ha ilyen nincs, fel kell menteni a munkavégzés alól, és alapbér illeti meg.

8. Mondj három-három kötelezettséget a munkáltató és a munkavállaló oldaláról!

A munkáltató például a szabályoknak megfelelően foglalkoztat, biztosítja a munkához szükséges feltételeket, és megtéríti a munkavállaló indokolt költségeit. A munkavállaló például a megjelölt helyen és időben, munkára képes állapotban jelenik meg, a munkaidő alatt rendelkezésre áll, és együttműködik a munkatársaival.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>